



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

1. רביד א.ר. נכסים בע"מ
2. ריזורט חדרה – ניהול בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד סמולט, עו"ד הלוי ועו"ד פרץ

התובעות:

-נגד-

1. כפר הים ניהול (1994) בע"מ
2. היי טאואר כפר הים חדרה ניהול בע"מ
שתיהן באמצעות עו"ד דן, עו"ד ויצ'לבסקי
3. עונות חטיבת הפנאי בע"מ

הנתבעות:

פסק דין חלקי

עניינו של פסק הדין בשאלה האם יש לסלק את התביעה על הסף בשל העדר סמכות עניינית, בשל מעשה בית דין או בשל תניית בוררות.

1. במרכז ההליך תביעה לקביעת דמי הניהול שעל יחידת המלון לשלם לחברת הניהול המספקת שירותים לבית המשותף.

2. נקודות המוצא לבחינת הטענות הן שתיים: התקנון המוסכם הקובע כי "**תשלום דמי הניהול על ידי הבעלים של יחידת המלון יעשה לפי הסדר שיוסכם בין חברת הניהול והאחזקה ובין בעלי יחידת המלון, או כפי שייקבע על ידי ערכאה שיפוטית**"; פסק בוררות מיום 22.05.24 שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, הקובע כי המלון ישלם 25% מכלל הוצאותיה של חברת הניהול.

3. פסק הבוררות ניתן בתביעה של הבעלים הקודמים של המלון נגד חברת הניהול. התביעה דן הוגשה על ידי הבעלים הנוכחיים של המלון נגד חברת הניהול.

4. התביעה הוגשה בחודש אוגוסט 2024, והיא חוליה בשרשרת ארוכה של הליכים משפטיים ומורכבים המתנהלים בין הצדדים וחליפיהם במשך למעלה מ-20 שנה בערכאות שונות.

בפתח ההחלטה אסקור את עיקרי הדברים הנדרשים לצורך הכרעה בשאלות שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים, רישום הזכויות ומבנה הבית המשותף

5. במרכז ההליך מתחם מגורים ונופש, השוכן לחוף ימה של חדרה, הכולל מלון, יחידות דיור, שטחים מסחריים, מתקני ספא וספורט ושטחים ציבוריים (להלן – **המתחם או הפרויקט**).
6. המתחם הוקם בשנות ה-90 על ידי עונות חטיבת הפנאי בע"מ (להלן – **עונות**), באותה תקופה הקימה עונות את כפר הים ניהול (1994) בע"מ (להלן – **חברת הניהול או כפר הים**).
7. בשנת 1998 עונות מכרה לכפר הים חלקים מהפרויקט הכוללים מדשאות, בריכות, מתחם ספא ומתקני נופש (להלן – **הסכם המכר**); במקביל חתמו השתיים על הסכם ניהול, שנועד להסדיר את היחסים ביניהן, לרבות ביחס לשירותי הניהול שכפר הים תספק למלון ולבעלי הדירות האחרים, והתמורה שתשולם עבורם (להלן – **הסכם הניהול**). נכון לאותה עת הייתה עונות הבעלים של המתחם ובעלת השליטה בכפר הים; כול חברי הדירקטוריון בכפר הים היו מטעם עונות.
8. המתחם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 17.04.19, והוא ידוע כגוש 10011 חלקות 46-47 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף כולל 537 תתי חלקות על פני 16 מבנים. חלקות היחידות במבנים השונים היא כלהלן: במבנים 1-15 – 522 יחידות דיור (פלוס 5 יחידות נפרדות הרשומות על שם חברת החשמל); במבנה 16 – 10 תתי חלקות, חלקן משמשות "מלון". נכון להיום, כל 537 היחידות רשומות תחת בעלות עונות; על כולן למעט יחידה אחת (ת"ח 529), רשומות הערות אזהרה.
9. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם, וזה תוקן ביום 15.04.24 (להלן ייקרא התקנון המתוקן – **התקנון המוסכם**). התקנון המוסכם מגדיר כ"יחידות דיור" את יחידות הנופש שבמבנים 1 עד 15 (סעיף 1.1); הבעלים של יחידת דיור מוגדר "דייר" (סעיף 1.2); "מבנה המלון" מוגדר "מבנה מספר 16 המיועד לשמש כמלון" (סעיף 1.3). כפי שיפורט להלן, חלק מהיחידות ב"מבנה המלון", מרכיבות את ה"מלון".
10. בתקנון המוסכם עוגן מעמדה של כפר הים כחברת הניהול והתחזוקה של בית המשותף **כולו**, להוציא המלון (סעיף 1.5).

מחיקתן של תובעת 2 ונתבעות 2-3 מכתב התביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 קובע מי הזכאים להיות צד להליכים המתנהלים בפני המפקח על המקרקעין. בהתאם לחוק ולפסיקה, מצאתי כי יש להורות על מחיקתן של תובעת 2 ונתבעות 2-3 מכתב התביעה [ראו: סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין; רע"א 15965-03-25 **ישראל אלגרבל נ' דימיטרי רינזיונסקי** (נבו 29.6.2025); ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1730/99 צ.ה.ר. **חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום-טוב עבוד שבבי** (1987) בע"מ (נבו 31.12.1999); (המפקח על המקרקעין נצרת) 163/24 **השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' ניהול היצירה 13 יקנעם בע"מ** (נבו 6.3.2025)].

12. כפי שיפורט בהרחבה, רביד א.ר. נכסים בע"מ היא הבעלים של ה"מלון" שבמבנה המלון (מבנה מס' 16). תובעת 2, ריזורט חדרה ניהול בע"מ (להלן – **ריזורט**) מפעילה את המלון משנת 2017 ועד היום, והיא שוכרת את המלון מרביד א.ר. נכסים בע"מ. במעמדה כשוכרת, ריזורט אינה זכאית להיות צד להליכים שלפניי. נתבעת 2 היא חברת ניהול חיצונית שנשכרה על ידי כפר הים לצורך מילוי תפקידה כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף. תפקידיה ומעורבותן של ריזורט ושל נתבעת 2 כמתואר בכתב התביעה, נובעים מהקשר החוזי שבינן לבין רביד א.ר. נכסים בע"מ וכפר הים, בהתאמה; ריזורט ונתבעת 2 אינן נמנות על רשימת הזכאים להיות צד להליך בפני המפקח על המקרקעין, צירופן נעשה בניגוד לדיון, ואני מורה על מחיקתן מכתב התביעה. כן אני מורה על מחיקת התביעה בעניינה של נתבעת 3, אשר צורפה כ"נתבעת פורמלית", ולא התבקשו סעדים בעניינה.

המלון ומבנה המלון, העומדים במוקד המחלוקת

13. במרכז ההליכים עומד "מבנה המלון", הכולל 10 תתי חלקות, חלק מהן כאמור מרכיבות את ה"מלון".

14. ב-29.12.22 מכרה עונות חלק מזכויותיה במלון ובמניות כפר הים לרביד א.ר. נכסים בע"מ (להלן – **רביד**); בעסקה זו, רביד רכשה מעונות 7 מתוך 10 מתתי החלקות שבמבנה המלון (תתי חלקות 528, 530, 532, 534-537); בתאריך 01.06.2023 נרשמו לטובת רביד הערות אזהרה על יחידות אלו. כיום, בעלי המניות בכפר הים הם בעלי יחידות הדיוור ובעלי המלון.

15. כאמור, בשנת 1998 עונות מכרה לכפר הים שטחים בתוך מבנה המלון; ואולם זכויותיה הקנייניות בשטחים אלו לא עוגנו במרשם; עד היום מופיעה עונות כבעלת זכויות הקניין בשטחים אלו (ולמעשה בכול היחידות בבית המשותף). במסגרת תיקון צו הרישום בשנת 2024, נוספה הגדרה חדשה בתקנון המוסכם, שכותרתה היא: "שטחי חברת הניהול במבנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המלון" (סעיף 1.3), הגדרה זו נותנת ביטוי לזכויותיה החוזיות של כפר הים בארבע תתי חלקות שבמבנה המלון:

"שטחי חברת הניהול במבנה המלון" - "שטחים במבנה מס' 16 המצויים במבנה המלון והם בבעלות חברת הניהול והאחזקה או שיש לה זכות שימוש בלעדית בהם שהינם תתי החלקות הבאות:

תת חלקה 529 במלואה – בשטח של 1,760 מ"ר בקומת המרתף של המבנה המסומנת בצבע ירוק בהיר ביחד עם כל ההצמדות המסומנות מהאות א' 529 ועד ל"ח' בצבע ירוק בהיר.
תת חלקה 531 במלואה בשטח של 1,110 מ"ר בקומת קרקע, המסומנת בצבע ירוק.
תת חלקה 533 במלואה בשטח של 263.50 בקומה גלריה א' של המבנה המסומנת בצבע סגול כהה.
תת חלקה 535 במלואה בשטח של 578.25 מ"ר בקומה בגלריה ב' המסומנת בצבע אדום."

16. בתאריך 10.02.25 נרשמו הערות אזהרה לטובת כפר הים על תתי חלקות 531 ו-533.

17. נסכם עד כאן; במבנה המלון עשר תתי חלקות, כולן רשומות תחת עונות. רביד מוטבת הערת אזהרה בשבע תתי חלקות, כפר הים מוטבת הערת אזהרה בשתי תתי חלקות. תתי החלקות המסומנות בקו תחתון הן "שטחי חברת הניהול במבנה המלון":
א. ת"ח 528 (107.5 מ"ר) "משרד" בקומת המרתף (הערת אזהרה - רביד);
ב. ת"ח 529 (1760 מ"ר) "ספא" בקומת המרתף;
ג. ת"ח 530 (68 מ"ר) "משרד" בקומת הקרקע (הערת אזהרה - רביד);
ד. ת"ח 531 (1,110 מ"ר) "בריכה" בקומת הקרקע (הערת אזהרה - כפר הים);
ה. ת"ח 532 (378.55 מ"ר) "חדרי מלון" בגלריה א' (הערת אזהרה - רביד);
ו. ת"ח 533 (263.50 מ"ר) "בית קפה/מסעדה" בגלריה א' (הערת אזהרה - כפר הים);
ז. ת"ח 534 (1,565 מ"ר) "חדרי מלון" בקומה הראשונה (הערת אזהרה - רביד);
ח. ת"ח 535 (578.25 מ"ר) "חדרי מלון" בגלריה ב' (הערת אזהרה - רביד);
ט. ת"ח 536 (929.76 מ"ר) "חדרי מלון" בקומה השנייה (הערת אזהרה - רביד);
י. ת"ח 537 (11,013.20 מ"ר) "מלון" בקומות 3-21 (הערת אזהרה - רביד).

בדיון שלהלן, בכול מקום שבו יש התייחסות ל"מלון", הכוונה לתתי חלקות 528, 530, 532, 537-534, שעד ל-29.12.22 היו בבעלות עונות, ומתאריך זה ועד היום הן בבעלות רביד (להלן – המלון).

הסכם 2019 המסמיך את הבורר לקבוע את דמי הניהול העתידיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. כאמור, לאורך השנים התנהלו הליכים משפטיים בין כפר הים לבין המלון וחליפיו, הליכים אלו הסתיימו בהסדרים זמניים שנחתמו ביניהם מעת לעת; ההסכם האחרון נחתם ביום 11.04.2019 (להלן – **הסכם** 2019).

19. תכליתו של הסכם 2019 שנחתם בין עונות לכפר הים הייתה לשים קץ למחלוקות ולהליכים המשפטיים ביניהן, בהתאם לכוונתן המוצהרת "**לסילוק כל המחלוקות ועל-מנת להסדיר את מערכת היחסים ביניהם לעתיד לבוא**" (עמוד 1 להסכם 2019). בהתאם למטרה זו נקבע ש"**עם כניסת הסכם זה לתוקף לא יהיו עוד לצדדים כל טענות ו/או תביעות זה כלפי זה, מכל מין וסוג, והסכם זה מסיים את כל חילוקי הדעות, מכל מין וסוג... הצדדים יגישו בתיקים המשפטיים המתנהלים ביניהם... [כאן פורטו מספרי ההליכים – עמ"ב] בקשות למחיקתם ללא צו להוצאות**" (סעיפים 29-30).

20. להשגת מטרתו של הסכם 2019 נקבע ש"**התחייבויות הצדדים לפי הסכם זה ימשיכו לעמוד בתוקפן גם בכל מקרה של מכירה עתידית, חלקית או מלאה, של זכויותיה של עונות במלון**" (סעיף 41).

21. עוד נקבע ש"**הצדדים יעשו את מירב המאמצים לתיקון תקנון הבית המשותף והתשריט בהתאם לאמור בהסכם זה בהקדם הניתן**" (סעיף 20).
בתאריך 17.04.19, **שישה ימים לאחר חתימת הסכם 2019, נרשם הבית כבית משותף.**

הסכם 2019 - קביעת דמי ניהול ל-3 שנים ופנייה לבוררות להכרעת דמי הניהול לעתיד

22. בהסכם 2019 הוסדרו מחלוקות בנושאים שונים, שעניינם בין היתר היקף שירותי הניהול והתחזוקה שיינתנו על ידי כפר הים; השימוש וזכות המעבר של אורחי המלון במתקני כפר הים, חלוקת חניות; הקצאת מניות; הקניית זכויות בשטחים ועוד.

23. הסכם 2019 לא הסדיר באופן סופי את המחלוקת בעניין דמי הניהול. סעיף 3 להסכם 2019 נקבעו הסכומים שעל עונות לשלם לכפר הים בכול אחת מהשנים 2019 עד 2022 (מיום 01.04.19 ועד ליום 31.03.22). בסעיף 4 להסכם 2019 נקבע: "**הוראת סעיף 3 לעיל תהא בתוקף ל-3 שנים מיום חתימת הסכם זה בלבד (לגבי התקופה שלאחר 3 השנים הנ"ל יפעלו הצדדים בהתאם להוראות פרק יב' מטה)**". בשל חשיבותו של פרק י"ב לענייננו, יובא להלן נוסח מלא שלו:

יב. יישוב מחלוקות ודמי ניהול עתידיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בתום 18 חודשים ממועד כניסת הסכם זה לתוקף, יפעלו הצדדים במשותף על-מנת להגיע להסכמות בדבר דמי הניהול שישולמו בתום שלוש שנים לאחר יום 31.3.2022 ולשלוש השנים הבאות לאחריו, וזאת בתוך 60 ימים.

33. ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה ביניהם בתוך 60 יום כאמור, ינסו באי-כוחם של הצדדים, עו"ד רם ז'אן מטעמה של עונות ועו"ד דורון דן ועו"ד דני ויצ'לבסקי מטעמה של כפר הים, לנסות ולפתור את המחלוקת, וזאת בתוך 30 יום מתום 60 הימים האמורים.

34. ככל שלא יעלה בידי ב"כ הצדדים לפתור את המחלוקת, יפנו הצדדים במשותף לעו"ד גבי מויאל ממשרד המבורגר עברון ושות' על-מנת שישמש מגשר ביניהם בקשר למחלוקת הנוגעת לדמי הניהול. הגישור יערך ויסתיים בתוך 90 ימים מתום 30 הימים שהוקצבו לעורכי הדין כאמור לעיל.

לנוכח העובדה כי זהות הבורר מהווה תנאי להסכמת הצדדים לדון במחלוקות ביניהם בבוררות, הסכימו הצדדים כי במקרה שנבצר מעו"ד גבי מויאל מלמלא את תפקיד הבורר, ימונה מר עמוס גבריאלי כבורר תחתיו (להלן: "בורר חליף"). נבצר מן הבורר החליף למלא את תפקידו, יגיעו הצדדים להסכמה בכתב לגבי זהותו של בורר חליף אחר. לא הגיעו להסכמה בדבר זהותו של בורר חליף, ימונה הבורר על ידי המוסד לבוררות של לשכת המסחר בישראל.

35. אם וככל שהמחלוקת לא תיפתר בדרך של גישור כאמור, ממנים בזאת הצדדים את עו"ד גבי מויאל כבורר מוסכם (להלן: "הבורר"). הבורר יהא כפוף לדין המהותי, אך לא יהא כפוף לסדרי הדין ולדיני ראיות. פסק הבוררות יינתן בתוך 180 ימים ויהא מנומק. בכל מקרה פסק הבורר ינתן בטרם סיום 3 השנים כאמור לעיל.

36. במסגרת הבוררות הצדדים יהיו זכאים להעלות כל טענה באשר לשיעור דמי הניהול שעל עונות לשלם לכפר הים ובכפוף לכך שדמי הניהול שישולמו בהתאם להסכם זה, לא ישמשו כראיה בכל דרך שהיא לצורך קביעה בנוגע לדמי הניהול שיש לשלם לאחר תום תקופת שלוש השנים המוגדרות בסעיף 3. למען הסר ספק, אף צד לא יעשה שימוש בגובה תשלומים שישולמו על פי הסכם זה, במהלך שלוש השנים, כדי לטעון טענה כלשהי לפיה יש להסתמך עליהם או להתבסס עליהם לצורך קביעת שיעור דמי הניהול בעתיד.

24. הנה כי כן, בפרק יב' להסכם 2019 נקבע מנגנון מדורג, מפורט ומתוארך, ליישוב המחלוקת בעניין שיעור דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, לפי הסדר שלהלן: הידברות בין הצדדים עצמם להסדרת דמי הניהול "שישולמו בתום שלוש שנים לאחר יום 31.3.2022 ולשלוש השנים הבאות לאחריו" (סעיף 32); משא ומתן בין באי כוח הצדדים בניסיון לפתור את "המחלוקת" (סעיף 33); מינויו של עו"ד גבי מויאל כמגשר "בקשר למחלוקת הנוגעת לדמי הניהול"; מינויו של עו"ד מויאל כבורר לצורך "קביעת שיעור דמי הניהול בעתיד" (סעיף 36).

25. מלשון הסכם 2019 עולה לכאורה כי הסכמת הצדדים לפנות להליך בוררות נועדה לצורך הכרעה סופית בשיעור דמי הניהול העתידיים שעל המלון לשלם לכפר הים, לאחר מיצוי יתר הדרכים ליישוב הסכסוך בנושא דמי הניהול.

26. בשנת 2022 פנו הצדדים להליך בוררות, משלא הצליחו להגיע להסכם בעניין דמי הניהול.

הליך הבוררות – המחלוקת, פסק הבוררות וההליכים לאישורו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/230/2025, 8/134/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. הליך הבוררות בין עונות לכפר הים החל בשנת 2022 והסתיים עם מתן פסק הבוררות בתאריך 22.05.24 (להלן – פסק הבוררות).

28. בפסק הבוררות קבע הבורר נוסחה לחישוב דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים. פסק הבוררות נפתח כך:
"בין הצדדים נתגלע סכסוך בקשר לסכום דמי הניהול החודשיים שעל מלון ריזורט חדרה ("המלון") לשלם לחברת כפר הים עבור שירותי הניהול אותם היא מספקת למלון בתקופה שתחילתה ביום 1.4.2022 וסיומה ביום 31.3.2025".

29. הליך הבוררות עסק למעשה בנושא אחד ויחיד: דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, בהתאם להסכם הניהול; ובפרט בסעיף 8.1 הקובע מפתח לחישוב דמי הניהול:
"דמי הניהול בגין המלון ישולמו על פי חלקו היחסי של המלון בהוצאות חברת הניהול על פי יחס של השטח הבנוי ברוטו של המלון אל מול סך כל השטח הבנוי ברוטו של היחידות על פי אישור האדריכל מוטי כסיף. עד למועד סיום הדוחות השנתיים של כל שנה ישלם המלון דמי ניהול משוערים על פי הוצאות חברת הניהול בשנה שקדמה לשנה בגינה משולמים דמי הניהול".

30. בהתאם ליחס השטחים שבסעיף 8.1 להסכם הניהול, הסכימו הצדדים לבוררות ששיעור חלקה של עונות בדמי הניהול הוא 25% ("המונה"); המחלוקת שנותרה לבירור במסגרת הליך הבוררות מוקדה בקביעת ה"שלם" שממנו יש לגזור חלק זה ("מכנה"). עונות טענה כי עליה לשלם 25% מהוצאות המתקנים המשותפים בלבד; כפר הים טענה כי על עונות לשלם 25% מכלל ההוצאות של כפר הים במתחם.

31. את עמדתה כי יש לגזור את חלקה רק מהמתקנים המשותפים, ביססה עונות על הטענה שמנגנון החישוב שנקבע בסעיף 8.1 להסכם הניהול כבר אינו רלבנטי ויש לעדכנו. בהקשר זה טענה עונות כי לפי הסכם הניהול, כפר הים הייתה אמורה לספק שירותים למבנה המלון, לרבות בתוך המלון עצמו להוציא חדריו, לכאורה כפי שהיא עושה במבני יחידות הדיור; אך היות שבפועל כפר הים מעולם לא נתנה שירותים למלון, נולד צורך לעדכן את מנגנון החישוב שנקבע בהסכם הניהול. מעבר לכך טענה עונות כי מבנה המלון הוקם שלא בהתאם לתכנון המקורי, וגם מסיבה זו ולנוכח החיסכון בהוצאות חברת הניהול, יש לעדכן את מנגנון החישוב שנקבע בהסכם הניהול. **כנימוק משני, טענה עונות כי החיוב שנקבע בהסכם הניהול, נסתר חזיתית על ידי התקנון המוסכם, הקובע הסדר ה"דומה באופיו להסדר לגבי ניהול רכוש משותף בבית משותף המוגדר 'בית מורכב' (סעיף 35 לפסק הבוררות).**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. מנגד טענה כפר הים כי מעולם לא התחייבה לתת שירותי ניהול בתוך המלון; ולא חל כול שינוי המחייב לסטות מההסדר בסעיף 8.1 להסכם הניהול; וממילא ההסדר האמור עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון המוסכם.

33. פסק הבוררות ניתן לאחר ניהול הליך הוכחות, במהלכו שמע הבורר את עדי הצדדים וביקר בבית המשותף. פסק הבוררות המחזיק 20 עמודים, קובע בשורה התחתונה כך:

"בגין התקופה שמיום 1.4.2022 ועד ליום 31.3.2025 תשלם עונות לכפר הים דמי ניהול בשיעור של 25% מכלל ההוצאות של כפר הים.
בהתאם להחלטתי מיום 2.6.2022 ומיום 7.7.2022, בתוך 60 יום מהיום יערכו הצדדים ביניהם התחשבוניות כספית בנוגע לתשלומים שעונות שילמה מאז תום הסכם 2019 ועד היום, אל מול הסכומים שהיה על עונות לשלם לפי פסיקתי, על מנת לבדוק האם על עונות להוסיף תשלום בגין העבר, או לקבל זיכוי. תוספת התשלום או הזיכוי ישולמו על ידי הצד הרלוונטי (עונות, או כפר הים בהתאמה), לא יאוחר מתום 60 יום לאחר מכן..."

34. בפסק הבוררות קבע הבורר כי הסכם הניהול אינו כולל התחייבות של כפר הים לנהל את המלון עצמו, כטענת עונות (סעיפים 76 ו-95 לפסק הבוררות). כמו כן דחה הבורר את טענת עונות כי יש לקבוע דמי ניהול מופחתים בשל שינוי נסיבות הנעוץ בבניית מבנה המלון בשונה מהתכנון המקורי, משלא הובאו ראיות להוכחת הטענה (סעיפים 102-109 לפסק הבוררות).

35. בקשר לטענת עונות כי פסק הבוררות סותר את התקנון המוסכם, קבע הבורר כדלקמן:

"בסיכומיה ביקשה עונות להיעתר לתביעה גם בהסתמך על **תקנון הבית המשותף המתוקן ("התקנון")** הקובע, לטענתה, כי הפרויקט ינוהל כבית משותף "מורכב" במתכונת בה **רק** בעלי הדירות יישאו בהוצאות ניהול מבנים 1-15 (ס' 6.1 ו-6.2 לתקנון), והצדדים (המלון ובעלי הדירות יחד), יישאו במשותף **רק** בהוצאות שטחים המוגדרים כמתקנים משותפים (ס' 6.3-6.7 לתקנון)..."

איני סבור שיש ממש בטענה זו. הפרויקט נרשם כבית משותף אחד, ללא הפרדה לאגפים. בתקנון הוגדרו השטחים שייחוו משירותי הניהול (תוך החרגה של המלון) ונקבע בו שבהוצאות ניהולם של **כלל השטחים שינוהלו** יישאו הבעלים הפרטיים מזה והמלון מזה...סעיף 6.2 לתקנון קובע אמנם כי חברת הניהול תחייב את בעלי היחידות – למעט המלון – בהשתתפות בתשלום מלוא הוצאות חברת הניהול, אך הוא אינו מהווה הסדר שלילי ביחס לחלקו של המלון בהוצאות, אלא מסדיר את חלוקת ההוצאות ביחסים הפנימיים שבין בעלי היחידות בבניינים 1-15, בינם לבין עצמם, באופן המתואר בסעיף 6.2.1 עד סעיף 6.2.11 לתקנון. לגבי חלקו של המלון, התקנון קובע (בס' 6.3 ו-6.4) שישולמו דמי ניהול **בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בין בעלי המלון לבין חברת הניהול**. וכן קובע (בס' 6.6)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/230/2025, 8/134/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי דמי הניהול ושיעור ההשתתפות של המלון בהוצאות, ייקבעו בהסכמה או על ידי הכרעה שיפוטית" (סעיפים 110-112 לפסק הבוררות).

36. כחודשיים (!) לפני מועד מתן פסק הבוררות, הגישה עונות בקשה להעברת הבורר מתפקידו, הבקשה נדחתה ביום 12.05.24 בהסכמת עונות [ת"א (מחוזי תל אביב) 41849-03-24 **עונות חטיבת הפנאי בע"מ נ' כפר הים ניהול (1994) בע"מ**].

37. פסק הבוררות ניתן ביום 22.05.24 אך הוא הומצא לצדדים רק ביום 01.07.24. לפי טענת כפר הים (שלא נסתרה), השיהוי בהמצאת פסק הבוררות לצדדים נגרם בשל הימנעותה של עונות להעביר לבורר את שכר טרחתו; רק לאחר שכפר הים העבירה לבורר את חלקה של עונות בשכר טרחתו, הומצא ביום 01.07.24 פסק הבוררות לצדדים (סעיף 53 לכתב ההגנה).

38. סמוך לאחר מתן פסק הבוררות, כפר הים הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור פסק הבוררות. עונות ביקשה לסלק את הבקשה בטענת העדר סמכות עניינית. ב-18.09.24 קבע בית המשפט המחוזי כי משהגישה עונות את בקשתה להעברת הבורר מתפקידו לבית המשפט המחוזי – קם השתק שיפוטי המונע ממנה להתנגד לסמכות בית המשפט המחוזי. לגופו של עניין נקבע שהסכסוך שהועבר לבורר - קביעת גובה דמי הניהול - מצוי בסמכותו של בית המשפט המחוזי, ואין מדובר בסכסוך באחד מהעניינים שבסמכות המפקח על המקרקעין [ת"א (מחוזי תל אביב) 29689-08-24 **כפר הים ניהול (1994) בע"מ נ' עונות חטיבת הפנאי בע"מ (נבו 18.09.24)**].

39. פסק הבוררות אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתאריך 14.01.25 [ת"א 29689-08-24 **עונות חטיבת הפנאי בע"מ נ' כפר הים ניהול (1994) בע"מ (נבו 14.01.25)**].

40. בקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, המאשר את פסק הבוררות, נדחתה על ידי בית המשפט העליון ביום 18.05.25. בהחלטת בית המשפט העליון אושרו קביעותיו של בית המשפט המחוזי לרבות בעניין הסמכות העניינית [רע"א 42229-03-25 **עונות חטיבת הפנאי בע"מ נ' כפר הים ניהול (1994) בע"מ (נבו 18.05.25)**].

הגשת התביעה דנן בעקבות פסק הבוררות והשתלשלות ההליכים עד כה

41. בסמוך להמצאת פסק הבוררות לצדדים (ביום 01.07.24), פנתה כפר הים למלון בדרישה לתשלום החוב, כמתחייב מפסק הבוררות. המלון דחה את פנייתה של כפר הים, והודיע כי יש בכוונתו לפעול לביטול פסק הבוררות (ראו סעיפים 69(ד)-(ה) להלן). בתגובה, כפר הים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הודיעה למלון, כי לא תאפשר לאורחי המלון כניסה למתקני הבריכות, ולחדרי הכושר, הספורט והספא הנמצאים בשטח הבית המשותף (להלן – **מתקני הספורט והנופש**).

42. ביום 04.08.24 נפתח ההליך שלפניי, בבקשה לצו זמני המונע מכפר הים כל פעולה שעניינה הפרעה או מניעת שימוש של אורחי המלון במתקני הספורט והנופש (הליך 8/412/24). באותו היום ניתן צו כמבוקש. לאחר דיון במעמד הצדדים הוריתי בהחלטה מיום 20.08.24 כי הצו יעמוד בתוקף עד להחלטה אחרת. בדיון זה הצהירו רביד וריזורט על הסכמתן להמשיך לשלם לכפר הים 110,000 ₪, כפי שהוסכם בין המלון לבין כפר הים במסגרת הליך הבוררות (ראו החלטת הבורר - נספח 7 לכתב ההגנה).

43. כתב התביעה הוגש ביום 12.08.24. בכתב התביעה התבקש "צו אשר יהווה קביעת ערכאה שיפוטית" בהתאם לסעיפים 6.3 ו-13.2 לתקנון המוסכם, בעניין גובה דמי הניהול שעל המלון לשלם והיקף השירותים שעל כפר הים לספק (סעיף 13); צו הצהרתי הקובע שכפר הים אינה מקיימת הפרדת ניהול בין מבנה המלון למבנים 1-15, בהתאם לתקנון המוסכם (סעיף 10); צו המורה שכול תשלום שבו מחויב המלון מכוח סעיפים 6.3 ו-13.2 לתקנון המוסכם, כפוף להפרדת ניהול כמתחייב ממעמדו של הבית כבית מורכב (סעיף 12); צו המחייב את כפר הים לנהל את חשבונות המתחם בהתאם להפרדת הניהול שקבועה בתקנון (סעיף 11); צו להצגת ספרי הנהלת חשבונות ולמינוי רו"ח כמומחה מטעם בית המשפט (סעיף 9). מעבר לכך התבקשו צווים קבועים מכוח סעיף 3.7 לתקנון המוסכם, המונעים מכפר הים פעולה שיש בה למנוע או לשבש את יכולתם של אורחי המלון להשתמש במתקני הספורט והנופש; וכן צו המורה לכפר הים להעביר למלון כרטיסי אורח למתקנים אלו, בהתאם למניות שרביד מחזיקה בידה (סעיף 14).

44. בכתב ההגנה (ובתגובתה לבקשה לסעד זמני) טענה כפר הים כי יש לסלק את התביעה בקשר לדמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, מכמה טעמים: קיומו של הסכם בוררות; מעשה בית דין שנוצר בפסק הבוררות, העדר סמכות עניינית בהתאם לקביעתו של בית המשפט המחוזי (סעיף 38 לעיל). אשר לסעדים הקשורים לשימוש של אורחי המלון במתקני הספורט והנופש – לטענת כפר הים, מדובר בשטחים שבבעלות כפר הים ולא ברכוש משותף; הדין וההיגיון מצדיקים להתנות את השימוש של אורחי המלון במתקני הספורט והנופש, בתשלום דמי הניהול שבהם חויב המלון בפסק הבוררות.

45. קדם משפט ראשון נקבע ליום 02.01.25; לא התקיים דיון בשל אי התייצבות כפר הים.

46. קדם משפט שני התקיים ביום 04.03.25, בדיון זה הודיעו רביד וריזורט כי בכוונתן לערער על פסק הדין מיום 14.01.25 שבו אישר בית המשפט המחוזי את פסק הבוררות, לרבות על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/230/2025, 8/134/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקביעה שהסמכות העניינית נתונה לבית המשפט המחוזי ולא למפקח על המקרקעין. בנסיבות אלו סברתי כי יש להמתין לתוצאות הליכי הערעור; ולאחריו לקיים בירור ביחס לטענות המקדמיות, לרבות הטענה לקיומו של מעשה בית דין.

47. בין לבין הוגשה בקשת כפר הים לעיין מחדש בהחלטה מיום 20.08.24 (ראו סעיף 42 לעיל) ולהורות על העלאת דמי הניהול הזמניים שהמלון משלם לכפר הים (הליך 25-134-8). מנגד הוגשה בקשה לסעד זמני שיאפשר המשך הפעלה של מתקני הספורט והנופש, לנוכח כוונתה לכאורה של כפר הים למנוע הפעלה של מתקנים אלו בעונת הקיץ שתחילתה ביום 01.06.25. מועד לדיון בבקשות אלו נקבע לתאריך 22.05.25, ארבעה ימים לפני כן ניתנה החלטת בית המשפט העליון הדוחה את הבקשה לערער על פסק הדין המאשר את פסק הבוררות. בפתח הדיון ביקשתי את התייחסות הצדדים לסמכות העניינית ולתחולתו של פסק הבוררות על התביעה שלפניי. דיון המשכי בבקשות אלו קבוע ליום 31.07.25.

דיון והכרעה

48. סעיף 6.3 לתקנון המוסכם קובע כי "תשלום דמי הניהול על ידי הבעלים של יחידת המלון יעשה לפי הסדר שיוסכם בין חברת הניהול והאחזקה ובין בעלי יחידת המלון, או כפי שייקבע על ידי ערכאה שיפוטית".

49. בסעיף 6.4 לתקנון המוסכם נקבע כי "בעלי יחידת המלון ישלמו דמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בינם לבין חברת הניהול".

50. בין עונות לכפר הים התנהל הליך בוררות בשנים 2022 עד 2024, בקשר לדמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, כפי שעולה מהדברים שצוינו בפתח פסק הבוררות: "בין הצדדים נתגלע סכסוך בקשר לסכום דמי הניהול החודשיים שעל מלון ריזורט חדרה ("המלון") לשלם לחברת כפר הים עבור שירותי הניהול אותם היא מספקת למלון בתקופה שתחילתה ביום 1.4.2022 וסיומה ביום 31.3.2025".

51. בפסק הבוררות שניתן ביום 22.05.24 דחה הבורר את עמדת עונות, ועל יסוד הסכם הניהול בין הצדדים קבע שעל עונות לשלם לכפר הים 25% מתוך כלל הוצאותיה בבית המשותף.

52. פסק הבוררות אושר על ידי בית המשפט המחוזי, ודינו פסק דין של בית משפט. אין עוררין כי בכוחו של פסק הבוררות לשמש קביעה של "ערכאה שיפוטית", כלשון סעיף 6.3 לתקנון המוסכם, ולא נטען אחרת בעניין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. המלון אינו משלים עם הכרעת הבורר, ומאז שפסק הבוררות ניתן, הוא פועל לשלילת תוקפו ותחולתו. כך, בבקשה של עונות לסילוק הבקשה לאישור פסק הבוררות מפאת העדר סמכות עניינית; בבקשה לביטול פסק הבוררות; בבקשת רשות ערעור שהגישה עונות לבית משפט עליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי (המאשר את פסק הבוררות); ובהגשת התביעה בהליך שלפניי. מעבר לאמור יצוינו מהלכים שנקטה עונות שהביאו לדחיית ההכרעה בהליך הבוררות: בהגשת בקשה להעברת הבורר מתפקידו כחודשיים לפני מועד מתן פסק הבוררות; ובהימנעותה מתשלום שכר טרחת הבורר (סעיפים 36-37 לעיל).

54. הדברים גלויים; בדיונים לפניי לא ניסתה רביד להסתיר את מורת רוחה מפסיקת הבורר, השגויה לטעמה. כאמור, משנדחה ניסיונו של המלון לבטל את פסק הבוררות ובהעדר זכות לערער עליו - הוגשה התביעה שלפניי, בניסיון להשיג תוצאה טובה יותר, שתשמש קביעה של "ערכאה שיפוטית" כקבוע בתקנון המוסכם, **חלף** פסק הדין החלוט שנתן הבורר.

55. בתביעה שלפניי נטען שפסק הבוררות "אינו רלבנטי" (סעיף 35), בשל קיומן של עילות ביטול לפי חוק הבוררות (טענות אלו כאמור, נדחו מאוחר יותר בפסק הדין של בית המשפט המחוזי מיום 14.01.25); מעבר לכך נטען שפסק הבוררות אינו חל על רביד מהסיבות שלהלן:

- א. פסק הבוררות ניתן ביחס לתקופה קצובה שסופה ביום 31.03.25; ואילו בכתב התביעה התבקשו סעדים לתקופה שתחילתה ביום 01.04.25 (פרוטוקול דיון מיום 22.05.25 עמוד 1 שורה 9 עד עמוד 2 שורה 14; סעיפים 35 ו-57 לכתב התביעה);
- ב. פסק הבוררות סותר את התקנון המוסכם, המורה על הפרדת ניהול ותחזוקה של מבנה המלון ממבנים 1-15, מכוח סעיף 59 לחוק המקרקעין (סעיף 57 לכתב התביעה; פרוטוקול דיון מיום 22.05.25 עמודים 3-4, 9-10).
- ג. רביד לא הייתה צד להליך הבוררות אלא עונות - בכתב התביעה אין למצוא טענה מפורשת להעדר תחולה של פסק הבוררות מטעם זה; הטענה הועלתה בדיונים לפניי (ראו: פרוטוקול דיון מיום 22.05.25 עמוד 2 שורות 17-27).

56. **אקדים את המאוחר ואומר כי לאחר בחינת טענות הצדדים ולנוכח הממצאים שעולים מהחומר שלפניי, מצאתי שיש לקבל את טענת כפר הים לקיומו של מעשה בית דין, שנוצר בפסק הבוררות; כפועל יוצא, מצאתי שיש לדחות את התביעה בכול הקשור לנושא דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, לרבות הסעדים שבסעיפים 9 עד 13 לכתב התביעה.**

57. עוד מצאתי כי יש להורות על מחיקת התביעה בעניין זכאותו של המלון לקבל "כרטיסי אורח" עבור אורחים שאינם לנים במלון, והסעד שהתבקש בעניין זה, בסעיף 14 לכתב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה. מדובר בהסדר מכוח סעיף 13.5 להסכם הניהול, שלא עוגן בתקנון המוסכם, ועילתו אינה באחד מהחיקוקים שבסעיף 72 לחוק המקרקעין, ומכאן שאינה בסמכותי.

58. התביעה בחלק הנוגע לאפשרות כפר הים למנוע כניסה של אורחי המלון למתקנים מוסדר בתקנון המוסכם, בין היתר בסעיף 3.7, ולכן בסמכותי לדון בחלק זה של התביעה. עוד יצוין כי עניין זה לא הועבר להכרעת הבורר בהסכם 2019.

59. אחרוג מסדר הדברים הטבעי, וקודם לסוגיית הסמכות העניינית, אפרט את נימוקיי לסילוק חלקים מהתביעה. כדי לא להאריך את ההחלטה מעל הנדרש, טענות הצדדים תובאנה בדיון שלהלן, בהתאם לצורך.

**פסק הבוררות מקים מעשה בית דין בנושא דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים
(הסעדים המנויים בסעיפים 9-13 לכתב התביעה)**

60. סעיף 23(א) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 קובע כי יש לראות בפסק בוררות שאושר פסק דין לכול דבר וענין, פרט לערעור. מהרגע שפסק הבוררות אושר על ידי בית המשפט, יש לראות בו מעשה בית דין בין הצדדים וחליפיהם [ראו: רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ (נבו 11.7.2013)]; רע"א 8913/10 סופר אכנונומיק 1999 בע"מ נ' עיריית באקה ג'ת (נבו 16.1.2011)].

61. דוקטרינת "מעשה בית דין" נועדה לשים קץ לדיונים ולמחלוקות בין הצדדים לאותו הליך או כל מי שהוא חליף של אחד מהם או ביחסי "קרבה משפטית" עם אחד מהם, כך שאלו לא יוכלו עוד לחזור ולהתדיין ביניהם בעניין שנדון או הוכרע (השתק עילה) או בשאלה עובדתית או משפטית שנדונה והוכרעה (השתק פלוגתא).

62. השיקולים שעומדים בבסיס הדוקטרינה של מעשה בית דין: מניעת הטרדה חוזרת של בעל דין לאחר שההליך בעניינו נדון והסתיים; הבטחת תקינות פעולתה של מערכת המשפט, שלא תידרש שוב ושוב לעסוק במחלוקות שכבר הוכרעו, ושלא ייצאו תחת ידיה הכרעות סותרות [ראו: ע"א 9551/04 אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל (נבו 12.10.09)]; ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' נגר (נבו 19.2.09); ע"א 8273/16 Fundacio Gala-Salvador Dali נ' וי. אס מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ (נבו 11.7.21)].

63. כאמור, לאחר ניהול הליך הוכחות, קיבל הבורר את עמדת כפר הים, ובפסק דינו קבע שעל המלון לשלם 25% מהוצאותיה בבית המשותף, ולא רק מהוצאות המתקנים המשותפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. כפי שיבואר, פסק הבוררות מקים השתק עילה ביחס לרביד, לאחר שמצאתי כי מתקיימים שלושת התנאים הנדרשים שעניינם: זהות עילות, זהות בעלי הדין או חליפיהם והכרעה לגופו של עניין [ראו: ע"א 8444/19 **גיבור נ' אזורים בנין** (1965) **בע"מ** (נבו 26.4.2022); ע"א 2360/99 **בחר נ' דיור בנין ופיתוח בע"מ**, נה(4) 18(2001)].

65. ודוק; גם אלמלא הייתי מגיעה למסקנה בדבר קיומו של השתק עילה; הנוסחה שנקבעה בפסק הבוררות, לחישוב דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים עד ליום 31.03.25, מקימה השתק פלוגתא, החוסם את בירור התביעה שלפניי בכול הקשור לדמי הניהול שעל המלון לשלם לתקופה המאוחרת לתאריך זה, כמבוקש בתביעה שלפניי.

זהות הצדדים

66. העובדה שרביד לא הייתה צד להליך הבוררות, אינה מספיקה כשלעצמה לקבוע כי פסק הבוררות אינו יוצר השתק לגביה. הלכה היא שגם בעל דין שלא היה צד להליך קודם, עשוי להיות מחויב בהכרעות שניתנו בו, מקום שבו מתקיימת "קרבה משפטית" (privity) בינו לבין מי מבעלי הדין בהליך הקודם. "קרבה משפטית" עשויה להתקיים "ביחס לחליפו בזכות של מי שהיה צד להליך הקודם" או "מי שבא מכוחו בדרך אחרת" [ע"א 718/75 **שרה עמרם נ' סקורניק**, לא(1) 029 (1976)].

67. "חליף" הוא מי שהוסבה אליו זכות או חבות של בעל הזכות או החבות המקורי, מכוח חוק כגון: מנהל עזבון, יורש וכו'; או בנסיבות אחרות רצוניות כגון: מקבל זכויות על פי חוזה [ע"א 10892/02 **נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר** (נבו 06.06.2005)].

68. "קרבה משפטית" בהקשר ל"מי שבא מכוחו בדרך אחרת", עשויה להיווצר בהתקיים קרבה עניינית הדוקה בין בעלי הדין בשני הליכים העומדים באותו צד של המתרגם, כנגד בעל דין משותף לשני ההליכים [רע"א 7831/99 **צוריאנו נ' צוריאנו**, נז(1) 673, 684 (2002)]; בין היתר, כתוצאה מקשרים משפחתיים, מסחריים, או מכוח זיקה משותפת לעניין כספי משותף או בשל נסיבות שבהן שיקולים של מדיניות משפטית מצדיקים להשוות את מעמדו של בעל הדין בהליך הנוכחי למעמדו של בעל דין בהליך הקודם, וקשירתו לתוצאותיו [ע"א 735/07 **צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי-טפחות** (נבו 5.1.2011)].

69. לענייננו, מתקיימת "קרבה משפטית" ברורה **בין עונות**, שהייתה צד להליך הבוררות ומי שהייתה באותו זמן הבעלים של המלון **לבין רביד** - בעלת המלון נכון להיום. מדובר בקרבה משפטית מכוח יחסי חליפות עקב העברת הזכויות במלון מעונות לרביד; והן מכוח זהות האינטרסים ביניהן – הן בהליך הבוררות והן בתביעה שלפניי מבקש המלון הכרעה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ערכאה שיפוטית, שתקבע דמי השתתפות מופחתים של המלון בהוצאות הבית המשותף. מהמסמכים שהוגשו לתיק עולה ברורות כי רביד ראתה את עצמה כמי שנכנסת בנעליה של עונות, וכמי שכפופה להכרעת הבורר בפסק הבוררות, הכול כמפורט להלן:

א. בהסכם 2019 שמטרתו הייתה לשים קץ למחלוקות ולהליכים המשפטיים בין עונות לכפר הים, הסכימו השתיים לפנות לבוררות. בהסכם 2019 נקבע מפורשות כי "התחייבויות הצדדים לפי הסכם זה ימשיכו לעמוד בתוקפן גם בכל מקרה של מכירה עתידית, חלקית או מלאה, של זכויותיה של עונות במלון" (סעיף 41 להסכם 2019). ואכן, לאחר כשנתיים רביד רכשה חלק מזכויותיה של עונות במלון. **באלפי עמודי הנספחים שמונחים לפניי, אין למצוא העתק מהסכם רכישת המלון שנחתם בין רביד לעונות ביום 29.12.22, הגם שמדובר ללא ספק במסמך מהותי ביותר להליך דנן, ויש לזקוף עובדה זו לחובת רביד.** ודוק; בכתב התביעה טוענת רביד כי בהסכם לרכישת המלון נקבע שכול חוב שוטף בקשר לדמי הניהול המתייחס לתקופה המסתיימת ביום 01.01.23 - משויך לעונות, וממועד זה ואילך לרביד (סעיפים 20 ו-36 לכתב התביעה). בהינתן שפסק הבוררות ניתן לגבי התקופה שמיום 1.4.22 ועד ליום 31.3.2025, נמצא כי רביד מאשרת שפסק הבוררות חל עליה, להוציא תקופה קצרה של חצי שנה שבה החוב משויך לעונות (מ-1.4.22 ועד 01.01.23).

ב. בבקשה של עונות לסלק את בקשת כפר הים לאישור פסק הבוררות, נטען בסעיף 17 כי "**לעונות (ולרביד ולחדרה ריזורט שבאו בנעליה) טענות לבטלותו של פסק הבוררות מאחר שהבורר חרג מסמכותו...**" לתמיכת בקשה זו צורף תצהירה של אילנה שחף - סמנכ"לית כספים ברביד. יצוין אגב, כי הגב' שחף גם נכחה בדיון שהתקיים בחודש מאי 2024 בבקשת עונות להעברת הבורר מתפקידו (נספח 8 לתשובה לבקשה לסעד זמני מיום 11.08.24 שהגישה כפר הים).

ג. בבקשה לסעד זמני מיום 04.08.24 שהוגשה בהליך לפניי, הצהיר מוטי דהן - המנהל ובעל המניות ברביד: "**במסגרת הליך הבוררות שהתנהל בין הצדדים סוכם בין הצדדים שבמהלך תקופת הבוררות ישולמו דמי ניהול חודשיים בסך ₪ 110,000 אשר משולמים כסדרם... נכון למועד בקשה זו המבקשות (רביד וריזורט – עמ"ב) ממשיכות לשלם כסדרם את דמי הניהול בסך של ₪ 110,000 אשר הוסכם עליהם במסגרת הבוררות...**" (סעיף 14 לתצהיר דהן). בתצהיר של דהן אין למצוא טענה כי פסק הבוררות אינו חל על רביד, אלא כאמור להפך (ראו גם דברי ב"כ התובעת בפרוטוקול דיון מ-22.05.25 עמ' 11 שורות 1-2; ובפרוטוקול דיון מ-18.08.24 עמ' 15 שורות 1-7).

ד. לכתב התביעה צורפו מכתבים ששלח המלון לכפר הים בשנת 2024, במכתבים אלו אפשר למצוא טענות של ריזורט להפרה של הסכם 2019 על ידי כפר הים; וכן הודאה של רביד כי נכנסה בנעליה של עונות; חלק מהמכתבים נשלחו בזמן ניהול הליך הבוררות, במכתבים אלו התייחס המלון להתרחשויות מתוך הליך הבוררות שהתנהל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באותה עת, תוך הפנייה לפרוטוקולי הדיונים (נספחים 11 ו-17 לכתב התביעה). במכתב ששלח המלון לכפר הים בתאריך 25.08.24, העלתה ריזורט את השגתה בקשר לפרשנות החיוב שנקבע בפסק הבורר, כמי שרואה את המלון כפוף לקביעותיו (ראו סעיף 11 לבקשה לתיקון פסק בוררות - נספח 11 לכתב ההגנה).

ה. במסמך הסדר זמני מתאריך 11.07.24 שנערך על ידי ריזורט, שבכותרתו היא הוגדרה כ"המלון", צוין: "והואיל וביום 22.05.0024 ניתן על ידי הבורר גבי מויאל פסק בורר בקשר עם גובה דמי הניהול שעל המלון לשלם לחברת הניהול (החל מחודש אפריל 2022) (להלן: "פסק הבורר") אשר טרם אושר ולמלון עומדת הזכות להגיש בקשה לביטולו". בסעיפים 8-9 למסמך זה צוין: "...ההסדר אינו נוגע לחוב המלון הנטען כלפי חברת הניהול כתוצאה מפסק הבורר, ואשר בגינו יועבר תחשיב חוב של חברת הניהול למלון, אך מוסכם כי גם נושא חוב נטען זה ידון בין הצדדים... כל צד שומר על מלוא זכויותיו בקשר עם פסק הבורר לרבות הזכות של המלון להגיש בקשה לביטול הפסק" – עולה גם כאן כי המלון ראה את עצמו כמי שמחויב בקביעותיו של פסק הבוררות, לרבות הזכות להגיש בקשה לביטולו (ראו נספח 15 לכתב התביעה בעמוד 577 ובעמוד 578 וכן בעמוד 558 בסעיפים 8-9).

ו. לאורך חודש יולי 2024 (סמוך לאחר שפסק הבוררות הומצא לצדדים) התקיימה התכתבות בין אילנה שחף סמנכ"לית כספים ברביד לבין כפר הים בקשר ליישום פסק הבוררות על ידי רביד; במסגרת התכתבות הועברו לרביד "תחשיב השלמה לפי פסיקת הבורר", דוחות כספיים ומסמכים נוספים. מעיון בהתכתבות זו עולה כי רביד ראתה את עצמה כמי שכפופה לפסק הבוררות (נספח 16 לכתב התביעה, עמודים 596-600).

70. אשר לטענת רביד, כי בקשתה להצטרף להליך הבוררות נדחתה על ידי כפר הים (פרוטוקול 22.05.25 עמוד 2 שורות 20-24) – רביד לא הגישה העתק של הבקשה עצמה, וגם לא את החלטת הבורר שניתנה לגביה. כול שבחרה רביד להגיש לעיוני הוא את תגובת כפר הים לאותה בקשה (נספח 2 לכתב התשובה) - מתגובה זו אני למדה כי אין מדובר בבקשה "תמימה" של רביד להצטרף להליך אלא בבקשתה לעיכוב הליך הבוררות.

71. נסיבות הגשת הבקשה לעיכוב הליך הבוררות חשובות לענייננו, ויש לתת עליהן את הדעת: הבקשה הוגשה על ידי רביד על רקע הצעה שהעלה הבורר בדיון שהתקיים לפניו ביום 22.01.23, שממצאי המודד מטעם עונות ישמשו לקביעת היחס בין שטח המלון לשטח יתר המבנים, לצורך קביעת חלקו היחסי של המלון בהוצאות כפר הים, בהתאם למפתח החישוב שנקבע בהסכם הניהול - מדובר כאמור בנדבך מרכזי שעליו ביסס הבורר את הכרעתו (ראו סעיפים 29-30 לעיל). כפר הים קיבלה את הצעת הבורר, גם עונות הסכימה, אך לבקשת רביד שנכחה באותו דיון, ביקשה עונות פרק זמן של חמישה ימים להגשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמדתה הסופית. הבורר נעתר לבקשה. בהמשך עונות ביקשה (וקיבלה) חמישה ימים נוספים - ימים אלו חלפו, אך לא הוגשה כל התייחסות מטעם עונות; במקום זאת, הוגשה בקשתה של רביד לעיכוב הליכי הבוררות לכאורה לצורך "לימוד התיק".

72. בתגובתה טענה כפר הים שרביד אינה צד להליך הבוררות ולכן אין עילה לעיכוב הליך הבוררות. ביחס לטענת רביד כי רצונה "ללמוד את התיק" טענה כפר הים, שרביד מצויה היטב בעניינים, הן מתוקף מעמדה כמפעילת המלון משנת 2017, והן מכוח בדיקות נאותות שערכה לפני חתימתה, חודשיים לפני כן, על ההסכם לרכישת המלון. נטען על ידי כפר הים, שהיעתרות לבקשה תביא לביטול דיון הוכחות שנקבע, ודחייה נוספת של הליך הבוררות - זה התארך ממילא מעבר לסביר, תוך העמקת הנזקים הכספיים שנגרמים לכפר הים.

73. מנימוקי תגובתה של כפר הים אני מוצאת כי התנגדותה לבקשת רביד לעיכוב הליך הבוררות נעשתה בתום לב ומטעמים ענייניים. כאן המקום להזכיר את הסכם 2019 שממילא קבע כי "התחייבויות הצדדים לפי הסכם זה ימשיכו לעמוד בתוקפן גם בכל מקרה של מכירה עתידית, חלקית או מלאה, של זכויותיה של עונות במלון" (סעיף 41). בקשת רביד לעכב את הליך הבוררות, לכאורה כדי לאפשר לה להצטרף להליך, מלמדת יותר מכול, כי רביד ראתה את עצמה כמי שבאה בנעלי עונות, וכחליפתה בכול הקשור להליך הבוררות המתנהל ולתוצאותיו.

74. לסיכום חלק זה יש לקבוע כי רביד אמנם לא הייתה צד פורמלי להליך הבוררות אך מהותית היא הייתה חלק ממנו. הלכה למעשה, קולה נשמע ועמדתה יוצגה. עו"ד ניל סמולט המייצג את רביד בהליך שלפניי הוא גם מי שייצג את המלון בהליך הבוררות. התנהלותה של רביד בזמן ניהול הליך הבוררות ולאחריו, מעידה על הבנתה, ידיעתה וקבלתה את פסק הבוררות, עד לשלב מסוים שבו הביעה התנגדותה לפסק הבוררות. אציין בזהירות כי נראה שנקודת המפנה בעמדתה של רביד ביחס לתחולת פסק הבוררות עליה, קשורה בשינוי במערך ייצוגה המשפטי, כפי שעולה לכאורה מהמסמכים שלפניי.

זהות העילות והכרעה בהן בהליך הבוררות

75. מבחן זהות העילות בהקשר למעשה בית דין, הוא מבחן רחב, במסגרתו יש לבחון האם מהותית מדובר בשתי התדיינויות בקשר לאותו עניין [ע"א 823/08 חזן נ' רשות המסים – פקיד שומה נתניה (2009); ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003)]; האם הזכות או האינטרס המוגן זהים בשתי ההתדיינויות; ומהי מידת הדמיון בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים. השתק עילה יחול גם אם בתביעה המאוחרת נכללו פרטים ומרכיבים שלא פורטו בתביעה הקודמת [ע"א 7183/13 אסתר ברק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נ' דלתא קפיטל גרופ בע"מ (נבו 12.7.2015). לסוגי הסעדים שהתבקשו בכל אחת מהתביעות אין כל נפקות, הואיל ולצורך קיומו של מעשה בית דין, זהותן של העילות, אינה מושפעת מסוגי הסעדים שנתבעו בכול התדיינות [ע"א 2035/03 לב יסמין בע"מ נ' ת.ג.י. בע"מ, פ"ד נח(6) 447, 453 (2004); ע"א 823/08 חזן נ' רשות המסים - פקיד שומה נתניה (נבו 4.1.2009)].

76. הגעתי למסקנה שהליך הבוררות והתביעה שלפניי - עניינן באותה עילה ממש.

77. פסק הבוררות עסק בשאלה – מהו חלקו של המלון בהוצאות התחזוקה והניהול שמספקת כפר הים לבית המשותף. פסק הבוררות נפתח כך: "בין הצדדים נתגלע סכסוך בקשר לסכום דמי הניהול החודשיים שעל מלון ריזורט חדרה ("המלון") לשלם לחברת כפר הים עבור שירותי הניהול אותם היא מספקת למלון בתקופה שתחילתה ביום 1.4.2022 וסיומה ביום 31.3.2025".

78. כאמור, במסגרת הליך הבוררות הצדדים הסכימו שחלקו של המלון הוא 25% והמחלוקת צומצמה לקביעת ה"שלם" שממנו יש לגזור חלק זה. בסופו של יום נקבע בפסק הבוררות שיש לגזור 25% מתוך כלל ההוצאות של כפר הים במתחם.

79. בתביעה שלפניי מבקש המלון, הפעם באמצעות רביד, שאדון בשאלה זו מחדש, ואקבע מה גובה דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים - הכרעה שתשמש "קביעת ערכאה שיפוטית" לפי סעיף 6.3 לתקנון המוסכם, במקום הכרעת הבורר בפסק הבוררות.

80. התביעה שלפניי בקשר לדמי הניהול מבוססת על טענה אחת: פסק הבוררות אינו מתיישב עם הוראות התקנון המוסכם, ויש להחיל על הבית המשותף הסדר של הפרדת ניהול ותחזוקה מכוח סעיף 59 לחוק המקרקעין, כקבוע בתקנון המוסכם (סעיף 57 לכתב התביעה).

81. טענות אלו ממש נדונו ונדחו בפסק הבוררות (ראו סעיפים 35, 110-112 לפסק הבוררות וכן סעיף 35 לעיל). על טענות אלו חזרה עונות גם בבקשתה לביטול פסק הבוררות, והן נדחו על ידי בית המשפט המחוזי בפסק דינו מיום 14.01.25:

"נטען (על ידי עונות – עמ"ב) כי פסק הבוררות מצוי "בסתירה גלויה להוראות התקנון המוסכם והרשום של הבית המשותף" אף שהפסיקה מייחסת לתקנון בית משותף רשום מעמד של "חוקה בעלת עליונות נורמטיבית". עונות טוענת כי סעיף 4 לתקנון מחיל על הצדדים את [סעיף 59 לחוק המקרקעין](#) הדן בבית משותף מורכב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המחולק לאגפים נפרדים והמחייב משטר של ניהול נפרד של הרכוש המשותף...

הבורר התייחס לטענות עונות בהקשר זה, אף לסעיפי החוק ולסעיפי התקנון אליהם הפנתה, ודחה אותן עת קבע כי סעיף 6.2 לתקנון "מסדיר את חלוקת ההוצאות ביחסים הפנימיים שבין בעלי היחידות בבניינים 1 עד 15 בינם לבין עצמם", בעוד שסעיפים 6.3 ו 6.4 לתקנון מסדירים את דמי הניהול שישולמו על ידי המלון וקובעים כי אלו ישולמו "בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בין בעלי המלון לבין חברת הניהול", וכי "דמי הניהול ושיעור ההשתתפות של המלון בהוצאות יקבעו בהסכמה או על ידי הכרעה שיפוטית" (סעיפים 110-112 לפסק הבוררות).

מקבץ טענות עונות בהקשר זה אינו אלא ערעור לכל דבר ועניין, במובחן מטענת חריגה מסמכות...

גם לגופן של הטענות, אין למצוא בהן ממש, שהרי התקנון מפריד, בהקשר לתשלום דמי הניהול, בין הכלל החל על בעלי היחידות, לבין הכלל החל על המלון.

אומנם בסעיף 6.2 לתקנון נקבע כי "חברת הניהול והאחזקה תחייב את הבעלים של יחידות הדיר למעט הבעלים של מבנה 16 (המלון) בהשתתפות בתשלום הוצאות", ואומנם בסעיף 6.4 לנוסח המקורי של התקנון צוין כי "כל עוד לא נערך הסדר כאמור לעיל ולא נקבע אחרת על ידי ערכאה שיפוטית תשלם בעלי יחידת המלון דמי ניהול בסך של 25% מגובה העלויות הישירות בגין ניהול המתקנים המשותפים הנמצאים בשימוש המלון ובעלי היחידות", כפי עמדת עונות כיום, אלא שעונות עוצמת את עיניה מראות ומתעלמת מהתקנון המוסכם המתוקן ... הכולל מספר תיקונים, ביניהם החלפתו של סעיף 6.4 המקורי לעיל בסעיף 6.4 חדש שזהו ניסוחו:

"במקום סעיף 6.4 לתקנון המוסכם יבוא סעיף 6.4 חדש כדלקמן:

6.4 'בעלי יחידת המלון ישלמו דמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בינם לבין חברת הניהול'"

בהלימה לסעיף 6.3 המקורי, שלא שונה, ולפיו:

6.3 תשלום דמי הניהול על ידי הבעלים של יחידת המלון יעשה לפי הסדר שיוסכם בין חברת הניהול והאחזקה ובין בעלי יחידת המלון, או כפי שיקבע על ידי ערכאה שיפוטית.

...אין אפוא כל צורך להיכנס לשאלה בדבר עדיפותו של התקנון על פני הסכם, משהתקנון המתוקן כולל סעיף הקובע בהאי לישנא כי במובחן מבעלי היחידות, שיעור דמי הניהול שישולם על ידי המלון הוא ה"שיעור שנקבע בהסכמים החלים בינם לבין חברת הניהול". ההסכם הרלוונטי הוא הסכם הניהול, שלא שונה, גם לא חל לגביו שינוי נסיבות כממצאו העובדתי של הבורר, ומכאן שעל המלון לשלם את דמי הניהול כפי הקבוע בסעיף 8.1 להסכם הניהול, קרי, נגזרת אחוזית מדמי הניהול הכלליים" (פסק הדין של בית המשפט המחוזי מיום 14.01.25 עמ' 8-9).

82. נסכם: פסק הבוררות ניתן על בסיס הוראות הסכם הניהול כמתחייב מסעיף 6.4 לתקנון המוסכם. הבורר דחה את טענת המלון כי הסכם הניהול סותר את התקנון המוסכם, וכן דחה את הטענה לתחולתו של סעיף 59 לחוק המקרקעין לכאורה מכוח התקנון המוסכם. בית המשפט המחוזי בפסק דינו מיום 14.01.25 תיקף את קביעת הבורר: "ההסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרלוונטי הוא הסכם הניהול, שלא שונה, גם לא חל לגביו שינוי נסיבות כממצאו העובדתי של הבורר, ומכאן שעל המלון לשלם את דמי הניהול כפי הקבוע בסעיף 8.1 להסכם הניהול, קרי, נגזרת אחוזית מדמי הניהול הכלליים".

83. לסיכום חלק זה, אני קובעת שקיימת זהות עילות, בתביעה שלפניי ובתביעה שנדונה בהליך הבוררות. הטענה שעליה מבססת רביד את תביעתה - סתירה בין פסק הבוררות לסעיפי התקנון לרבות סעיף הפרדת ניהול לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין הקבוע בו - נדחתה בפסק הבוררות ואף בפסק דינו של בית המשפט המחוזי; בשני פסקי דין אלו נקבע שהתקנון המוסכם אינו מחיל הסדר של הפרדת ניהול מכוח סעיף 59 לחוק המקרקעין, אלא מורה כי דמי הניהול שעל בעלי המלון לשלם לכפר הים הם "בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בינם לבין חברת הניהול" (סעיף 6.4 לתקנון המוסכם), הוא הסכם הניהול שנחתם בין כפר הים לעונות בשנת 1998.

בשתי התביעות אינטרס זהה – קבלת הכרעה שיפוטית שתחיל על המלון תשלומים מופחתים בגין שירותי הניהול והתחזוקה שמספקת כפר הים; במרכז שתי התביעות אותה שאלה - מה גובה דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים. בהליך הבוררות - התבקשה הכרעה לתקופה שמיום 01.04.22 ועד ליום 31.03.25. בתביעה שלפניי - מבוקשת הכרעה לתקופה שמיום 01.04.25 ואילך. השוני בין הסעדים שהתבקשו בהליך הבוררות לבין הסעדים המבוקשים בתביעה שלפניי, אינו גורע ממסקנתי לזהות בין העילות (להשוואה בין הסעדים ראוי: סעיף 21 לפסק הבוררות; סעיפים 9-13 לכתב התביעה, שפורטו בסעיף 43 לעיל).

84. בנסיבות העניין מתייטר הצורך לדון בשאלת קיומו של מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא; אך להשלמת התמונה אתייחס לסוגיה זו בפרק שלהלן.

הנוסחה שנקבעה בפסק הבוררות יוצרת השתק גם אם ניתנה ביחס לתקופה קצובה

כללי

85. טענתה החלופית של רביד היא, שגם אם ייקבע שיש לראות בה חליפתה של עונות, אין בפסק הבוררות להקים לגביה מעשה בית דין, זאת משום שהכרעת הבורר ניתנה ביחס לתקופה מסוימת (מיום 01.04.22 ועד ליום 31.03.25), ואילו בכתב התביעה דנו, היא מבקשת סעד ביחס לתקופה אחרת (מיום 01.04.25 ואילך). יש לדחות את הטענה.

86. התנגדותה של רביד להחלת הנוסחה שנקבעה בפסק הבוררות מבוססת על נימוק אחד – ההסכמה של המלון וכפר הים לפנות להליך בוררות הייתה מוגבלת להכרעה ביחס לשלוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנים. יובהר ויודגש כי המלון אינו מקבל את הכרעת הבורר גם לא ביחס לתקופה שלגביה ניתן פסק הבוררות; לטענת רביד פסק הדין של הבורר "שגוי מהיסוד", הואיל והוא מבוסס על הסכם הניהול באופן שסותר את התקנון המוסכם, לרבות ההוראה על הפרדת ניהול מכוח סעיף 59 לחוק המקרקעין (טענה שכאמור נדונה ונדחתה).

87. פסק הבוררות אמנם ניתן ביחס לתקופה מוגבלת, אך יש לקבוע כי הנוסחה שנקבעה בו רלבנטית לחישוב דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים גם לתקופה המאוחרת ליום 31.3.25.

השינוי במתווה ההכרעה – קביעת נוסחה עקרונית במקום סכום

88. אין חולק כי בראשית הליך הבוררות שונה מתווה ההכרעה – הצדדים הסכימו שבמקום **סכום לתשלום**, המומחה יקבע **נוסחה** לחישוב חלקו של המלון בהוצאות הבית המשותף. בעניין זה אפנה לנימוקים שהובאו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי המאשר את פסק הבוררות:

"עונות מלינה על כך שהבורר הסתפק בקביעת נוסחת השתתפות אך נמנע מלכמת את החיוב הכספי המוטל עליה... אלא שכבר בתחילת הליך הבוררות חל שינוי מוסכם במתווה הבוררות ובאופי הסעד לגביו נדרשה ההכרעה, וזאת ככל הנראה משנתבע חיוב בדמי ניהול שישולמו במשך תקופה שחלקה בעבר אך חלקה בעתיד, עת לא ניתן לדעת מראש בכמה תסתכמנה הוצאות הניהול הכלליות לתקופה שעד 31.03.25. שהרי הבוררות התנהלה בשנים 2022-2024... גם סיכומי עונות נוקטים באותה דרך ועותרים לקבל את גרסתה שלה ביחס לעקרון המוצע על ידה. בפרק ה"סיכום" לא מוזכרים סכומים והעתירה המסכמת מפי עונות היא "נבקש מכבוד הבורר לקבוע כי חלקה של עונות מדמי הניהול ייגזר מהוצאות כפר הים בגין המתקנים המשותפים בלבד..."

הנה כי כן, שני הצדדים סטו מהמסלול הכספי וניתבו את הליך הבוררות למסלול עקרוני, לפיו תוכרע הסוגיה במחלוקת, קרי, האם דמי הניהול שתשלם עונות ייגזרו מכלל הוצאות חברת הניהול או שמא רק מאותן הוצאות שנדרשו לתיחזוק המתקנים המשותפים".

89. לעניין זה התייחס גם בית המשפט העליון בהחלטתו לדחות בקשת רשות ערעור שהגישה עונות על פסק הדין של בית המשפט המחוזי: "בדין קבע בית המשפט המחוזי שבהסכמת הצדדים הופנתה הבוררות מדיון בשאלות כספיות לדיון בשאלה העקרונית בדבר היקף תחולתה של חובת התשלום. ממילא אפוא, לא נפל כל פגם בכך שהבורר קבע אך נוסחת חיוב ולא קבע סכום קונקרטי שעל עונות לשאת בו" [רע"א 42229-03-25 עונות חטיבת הפנאי בע"מ נ' כפר הים ניהול (1994) בע"מ (נבו) 18.05.25].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

90. פסק הבוררות מבוסס על פרשנות הסכם הניהול, כמתחייב מסעיף 6.4 לתקנון המוסכם הקובע כי דמי הניהול שעל בעלי יחידת המלון לשלם לכפר הים הוא **"בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בינם לבין חברת הניהול"**. וכפי שפסק בית המשפט המחוזי בפסק דינו מיום 14.01.25 **"ההסכם הרלוונטי הוא הסכם הניהול, שלא שונה, גם לא חל לגביו שינוי נסיבות כממצאו העובדתי של הבורר, ומכאן שעל המלון לשלם את דמי הניהול כפי הקבוע בסעיף 8.1 להסכם הניהול, קרי, נגזרת אחוזית מדמי הניהול הכלליים"**.

91. הכרעת הבורר מבוססת על פרשנות הסכם הניהול; על ידי ניתוח לשון ההסכם והתחקות אחר אומד דעת הצדדים להסכם הניהול (כפר הים ועונות), ועל ידי שמיעת עדותם של מי שהיו שותפים לניסוחו (סעיפים 70-95). בפסק הבוררות צוין בעניין זה **"עונות לא זימנה עדים שהיו שותפים לניסוחו של הסכם הניהול על מנת לנסות להבהיר כיצד מתיישבות טענותיה עם לשון ההסכם"** (סעיף 91).

92. בפסק דינו קבע הבורר כי **ניתוח לשון הסכם הניהול והגיונו תומכים בעמדת כפר הים, ומלמדים על כך שחברת הניהול לא התחייבה ליתן שירותי ניהול בשטחי המלון שמשרתים את אורחי המלון בלבד (סעיף 76) וגם העובדה שעונות מעולם לא פנתה לכפר הים בדרישה כלשהי ביחס להתחייבות הנטענת, מחזקת את המסקנה שעונות לא באמת סברה שכפר הים התחייבה ליתן שירותיה למלון (סעיף 94)**. המומחה גם בחן את טענת עונות שבניית מבנה המלון בשונה מהתכנון המקורי מצדיקה הפחתה של דמי הניהול; בעניין זה הביע הבורר עמדתו, **"מבלי לקבוע מסמרות"**, כי שינוי מהותי זה סביר שגרם להפחתה בהוצאות חברת הניהול אלא שעונות לא הציגה ראיות המוכיחות חיסכון של **"מיליוני שקלים"** בהוצאות כפר הים, כנטען.

93. **נשאלת השאלה: בהנחה שהבורר היה מכריע במחלוקת ללא הגבלת שנים - ולנוכח התשתית שעליה ביסס הבורר את הכרעתו - האם הייתה מתקבלת תוצאה אחרת? ודאי שלא. השורה התחתונה שנקבעה בפסק הבוררות אינה אמת נכונה רק לשעתה או רק לנסיבות מסוימות, אלא קביעה עקרונית ביחס להיקף השתתפותו של המלון בהוצאות הבית המשותף, לנוכח הוראותיו של הסכם הניהול.**

החלטת הבורר כי הכרעתו מוגבלת לשלוש שנים אינה משנה את מסקנתו

94. בהחלטת ביניים מתאריך 03.10.22 קבע הבורר כי לפי תניית הבוררות שבהסכם 2019, עולה כי הצדדים הסכימו להגביל את הכרעתו לקביעת שיעור דמי הניהול לתקופה של שלוש שנים (31.3.22 ועד ליום 31.3.25), בהתאם לכך הגביל את פסיקתו לתקופה זו. קביעותיו של הבורר חלוטות, ואין לפקפק בהן. לצד זאת יובהר שאין בהחלטה זו של הבורר לגרוע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ממסקנותיי. פסק הבוררות יצר לכול הפחות מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא, שאינו מאפשר בירור של התביעה שלפניי, לכאורה ביחס לתקופה אחרת.

תחולתו של מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא

95. לצורך החלת השתק פלוגתא, ומעבר לתנאי שעניינו זהות הצדדים, יש צורך בהתקיימות ארבעה תנאים במצטבר: האחד, זהות הפלוגתא בשני ההליכים; השני, ההתדיינות בהליך הקודם הייתה בקשר לאותה פלוגתא; השלישי, ההתדיינות ביחס לפלוגתא הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא, ונקבע לגביה ממצא פוזיטיבי; הרביעי, ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק הדין בהליך הקודם [ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומרס (1997); ע"א Fundacio Gala-Salvador Dali 8273/16 נ' וי. אס מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ (נבו) 11.7.2021].

96. לעניין זהות הצדדים, מסקנותיי בסעיפים 66-74 לעיל נכונות גם לצורך הדיון הנוכחי. ארבעת התנאים הנוספים מתקיימים אף הם. המחלוקת בתביעה שלפניי, בנוגע לשיעור השתתפותו של המלון בגין השירותים שמספקת כפר הים לבית המשותף – היא היא השאלה שנדונה והוכרעה בפסק הבוררות. כאמור, פסק הבוררות נפתח במילים: **"בין הצדדים נתגלע סכסוך בקשר לסכום דמי הניהול החודשיים שעל מלון ריזורט חדרה ("המלון") לשלם לחברת כפר הים עבור שירותי הניהול אותם היא מספקת למלון..."**.

97. לאחר ניהול הוכחות, שכלל שמיעת עדים, בחינת ראיות הצדדים וביקור בבית המשותף, קבע הבורר נוסחה לחישוב דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים.

98. לנוכח התשתית שעליה ביסס הבורר את הכרעתו ובשים לב²קביעתה של נוסחה המשמשת קביעה עקרונית ביחס להיקף השתתפותו של המלון בהוצאות הבית המשותף, לנוכח הוראותיו של הסכם הניהול, אני קובעת כי הנוסחה שנקבעה בפסק הבוררות ביחס לתקופה המסתיימת ביום 31.03.25 יוצרת השתק פלוגתא בתביעה שלפניי, שבה מבוקשת הכרעה באותה פלוגתא, רק ביחס לתקופה מאוחרת.

לסיכום: יש לדחות את התביעה בעניין דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים בשל מעשה בית דין שנוצר בפסק הבוררות

99. הבורר דן והכריע בסוגיית תשלום דמי הניהול בהתאם להסכם הניהול, כקבוע בסעיף 6.4 לתקנון המוסכם. בסופו של יום קבע הבורר שעל המלון לשלם 25% מהוצאות כפר הים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף. הגם שפסק הבוררות ניתן ביחס לתקופה של שלוש שנים; מהותית - קביעה זו אינה מוגבלת בזמן. פסק הבוררות חל על רביד על אף שהיא לא הייתה צד פורמלי בהליך הבוררות, הן מכוח עקרון החליפות והן מכוח הדוקטרינה הכללית של מעשה בית דין.

100. פועל יוצא של הדברים הוא שקיים מחסום דיוני המונע בירור חוזר של הטענות בנושא דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, ויש לדחות את התביעה בכול הקשור לעניין זה.

101. לפיכך יש לדחות את התביעה בקשר לקביעת דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים, ובכלל זה את סעדים 9-13 לכתב התביעה.

102. מעל האמור מצאתי להוסיף כי פסק הבוררות מחייב את רביד לא רק מכוח קיומו של מעשה בית דין אלא מכוח סעיף 6.3 לתקנון המוסכם, כפי שיבואר להלן.

לפסק הבוררות תוקף מחייב כלפי רביד וכלפי כולי עלמא, מכוח סעיף 6.3 לתקנון המוסכם

103. כאמור, תכליתו של הסכם 2019 הייתה להסדיר לצמיתות את המחלוקות שבין כפר הים לבין עונות וחליפיה.

104. הסכם 2019 שימש "הסדר גישור" עד להסדרת זכויותיהם וחובותיהם של בעלי הזכויות בתקנון המוסכם (סעיף 20 להסכם 2019). בקשר למחלוקת בנושא התשלום של המלון לכפר הים – הסכם 2019 קבע תשלומים עיתיים לתקופה בת 3 שנים, במהלך תקופה זו אמורים היו המלון וכפר הים להסדיר את המחלוקת ביניהם באחת משתי דרכים: הסכם רצוני או הכרעה שיפוטית (בוררות). כך בדיוק מורה התקנון המוסכם.

105. סעיף 13 לתקנון המוסכם שכותרתו "השתתפות בהוצאות", מסדיר את חלקם של כול בעלי הזכויות בבית המשותף בהוצאות התחזוקה והניהול של כפר הים בבית המשותף. לענייננו רלבנטי סעיף 13.2 לתקנון המוסכם:

13.1 **כל בעלים של יחידת דיור, למעט מבנה המלון, ישלם לחברת הניהול את סכום ההשתתפות שלו בהוצאות הדרושות לניהול הבית המשותף בהתאם להוראות סעיף 6 לתקנון זה.**

13.2 **הבעלים של מבנה המלון ישלם לחברת הניהול עבור הוצאות הניהול והאחזקה של הרכוש המשותף ושל הצמידויות המשותפות ושל המתקנים המשותפים שבהם יש זכות מעבר או שימוש למבנה המלון עד לקביעה אחרת של ערכאה שיפוטית או עד להסכמה אחרת בין הצדדים, את הסכום שמשולם לחברת הניהול עובר לרישום תקנון זה, כאמור בסעיף 6.3 ו 6.4 לעיל."**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

106. סעיפים 6.3 ו-6.4 שאליהם מפנה סעיף 13.2 קובעים כך:
- 6.3 תשלום דמי הניהול על ידי הבעלים של יחידת המלון יעשה לפי הסדר שיוסכם בין חברת הניהול והאחזקה ובין בעלי יחידת המלון, או כפי שיקבע על ידי ערכאה שיפוטית.**
- 6.4 בעלי יחידת המלון ישלמו דמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בינם לבין חברת הניהול.**
107. יצוין כי סעיף 6.4 תוקן במסגרת תיקון צו רישום בית משותף ביום 15.04.24. סעיף 6.4 בנוסח הישן הורה כך:
- כל עוד לא נערך הסדר כאמור לעיל ולא נקבע אחרת על ידי ערכאה שיפוטית תשלם בעלי יחידת המלון דמי ניהול בסך של 25% מגובה העלויות הישירות בגין ניהול המתקנים המשותפים הנמצאים בשימוש המלון ובעלי היחידות.**
108. הנה כי כן, עם רישומו של הבית המשותף הוסדר חלקם של בעלי יחידות הדיור במבנים 15-1 בהוצאות כפר הים. ביחס לדמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים - כמו הסכם 2019, גם התקנון המוסכם לא קבע "שורה תחתונה" בעניין זה.
109. הן הסכם 2019 והן התקנון המוסכם (על שני נוסחיו) קבעו שתי חלופות להסדרת קבע של תשלומי המלון לכפר הים: הסכם שיגובש בין המלון לכפר הים או קביעה של ערכאה שיפוטית, עד אז יבוצע התשלום לפי הקבוע בסעיפים 6.3 ו-6.4 לתקנון המוסכם.
110. מקריאה משולבת של סעיפים 6.3, 6.4 ו-13.2 לתקנון המוסכם (בשני נוסחיו), עולות המסקנות שלהלן:
- א. הסדרת דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים תיעשה באחת משתי דרכים: הסכם בין כפר הים לבין המלון או הכרעה של ערכאה שיפוטית.**
- ב. בהעדר הסכם או קביעה של ערכאה שיפוטית, חל ההסדר שלהלן: עד לתאריך 14.04.24 - על המלון לשלם דמי ניהול בסך 25% מגובה העלויות הישירות בגין ניהול המתקנים המשותפים שבשימוש המלון ובעלי היחידות (כקבוע בסעיף 6.4 בנוסחו הישן); החל מתאריך 15.04.24 - על המלון לשלם דמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכמים החלים בינו לבין חברת הניהול (בהתאם לסעיף 6.4 לתקנון המוסכם).**
- ג. מהמועד שבו ניתנה הכרעה על ידי ערכאה שיפוטית, על המלון לשלם לכפר הים דמי ניהול בשיעור שנקבע באותה הכרעה שיפוטית.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/230/2025, 8/134/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

111. שיעור דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים נקבע בפסק הבוררות שניתן ביום 22.05.24. פסק הבוררות קבע נוסחה לחישוב חלקו של המלון - 25% מתוך כלל ההוצאות של כפר הים בבית המשותף.

112. בהתאם לסעיף 6.3 לתקנון המוסכם, פסק הבוררות הוא קביעה חלוטה של ערכאה שיפוטית המחייבת את המלון, יהיו בעליו אשר יהיו.

113. לפסק הבוררות מעמד קנייני מתוקף סעיף 6.3 לתקנון המוסכם. משמעות הדברים היא שהנוסחה שנקבעה בפסק הבוררות ביחס לחלקו של המלון בהוצאות כפר הים, יוצרת השתק לא רק ביחס לצדדים לפסק הבוררות, אלא כלפי כול בעלי הזכויות בבית המשותף, לרבות כמובן רביד, הבעלים הנוכחיים של המלון. לצורך העניין, אם בעתיד תמכור רביד את זכויותיה במלון לצד ג', פסק הבוררות יחייב את אותו צד ג', והוא לא יהא רשאי לטעון לאי תחולה של פסק הבוררות עליו.

האם יתר חלקי התביעה מצויים בגדרי סמכותי העניינית?

114. סמכותו של המפקח על המקרקעין קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, אשר קובע כך:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

115. סעיף 73 לחוק המקרקעין מורה כי הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין הם בעל דירה, או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72, וכן נציגות הבית המשותף.

116. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. **התנאי הראשון** – עוסק בזוהות הצדדים. במסגרתו יש לבחון, האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם. **התנאי השני** – שעניינו מהות הסכסוך, במסגרתו נבחנת השאלה האם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עילת התביעה מנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין [ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית
המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.2016)].

117. בעניין התביעה בקשר לשימוש של אורחי המלון במתקני הספורט והנופש, במסגרתה
מבקשת רביד סעדים המונעים מכפר הים מניעה או שיבוש יכולתם של אורחי המלון
להיכנס למתקני הספורט והנופש. רביד מבססת תביעתה על סעיף 3.7 לתקנון המוסכם
אשר קובע כדלקמן: "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניתנת בזאת זכות שימוש ומעבר,
לבעלים של מבנה המלון ולאורחים של המלון דהיינו מי ששילם או קיבל בכל דרך אחרת
זכות להתארח בו לתקופה קצובה, בכל מתקני הבריכות, חדרי הכושר, הספורט והספא
שנמצאים בשטח הבית המשותף, בהתאם להוראות ונהלים שיקבעו על ידי חברת הניהול
והאחזקה/נציגות הבית המשותף, שיחולו על בעלי ואורחי המלון ועל בעלי ואורחי בעלי
היחידות". הואיל ומדובר בתביעה מכוח התקנון המוסכם, הרי שהיא מצויה בסמכותי
העניינית.

118. בשונה מכך, התביעה בעניין זכאותו של המלון לקבל "כרטיסי אורח" עבור אורחים שאינם
לנים במלון, מבוססת על הסדר שנקבע בסעיף 13.5 להסכם הניהול; מדובר בהסדר שלא
עוגן בתקנון המוסכם, ועילתו אינה באחד מהנושאים או החיקוקים שבסעיף 72 לחוק
המקרקעין, ולכן התביעה בחלק זה אינה בסמכותי העניינית. למען הסר ספק, יובהר שאין
קשר בין הבקשה לקבלת "כרטיסי אורח" עבור אורחים שאינם לנים במלון, לבין טענות
המלון ביחס למניעת שימוש מכוח סעיף 3.7 לתקנון המוסכם.

סוף דבר

119. אני מורה על מחיקת שמה של תובעת 2 מכתב התביעה.

120. כן אני מורה על מחיקת התביעה בעניינן של נתבעות 2-3.

121. התביעה בנושא דמי הניהול שעל המלון לשלם לכפר הים לרבות הסעדים המפורטים
בסעיפים 9-13 לכתב התביעה – נדחית, בשל קיומו של מעשה בית דין. כאמור, תוצאה זו
מתישבת עם מעמדו הקנייני של פסק הבוררות כקביעה של "ערכאה שיפוטית", מכוח
סעיף 6.3 לתקנון המוסכם.

122. התביעה בקשר לזכאותו של המלון לקבל "כרטיסי אורח" עבור אורחים שאינם לנים
במלון, לרבות הסעד שהתבקש בעניין זה, בסעיף 14 לכתב התביעה - נמחקת בשל העדר
סמכות עניינית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/411/2024
מס' בקשה: 8/134/2025, 8/230/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

123. החלק שנותר להכרעה בתביעה העיקרית, עניינו בשאלת זכאותה של רביד כבעלים של המלון, לצו מניעה קבוע האוסר על כפר הים למנוע כניסה של אורחי המלון למתקני הספורט והנופש כסנקציה בגין אי תשלום דמי ניהול או בכלל – עניין המוסדר בתקנון המוסכם, בין היתר בסעיף 3.7. המחלוקת בעניין זה לא הועברה להכרעה בהליך בוררות.

124. לא נעלמה מעיניי בקשת רביד להשלמת טיעון בעניין הסמכות העניינית שהוגשה ביום 26.05.25, כפי שעולה מפרוטוקול הדיון מיום 22.05.25 ניתנה לתובעת הזכות להעלות טענותיה מעל ומעבר לנדרש, ולא מצאתי שיש להיעתר למבוקש. הבקשה נמחקת ואין לראות בה חלק מכתבי הטענות בתיק שלפניי.

125. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, ולאחר שנתתי דעתי בין היתר להיקף החומר, ולהתנהלות הצדדים לרבות בדיון האחרון מיום 22.05.25 אני מחייבת את רביד בהוצאות כפר הים בסך 3,000 ₪ לתשלום בתוך 30 יום.

מזכירות תמציא העתק פסק הדין החלקי לצדדים.

ניתן היום, י' תמוז תשפ"ה, 06 ביולי 2025, בהעדר הצדדים.

ענת מידן בלום
ענת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין